

REPÚBLICA CÍVICA DE ASTERIA

ARCHIVO NACIONAL



LEY 6/1991

de 14 de marzo, del Estatuto General de la Función Pública

Texto consolidado a 8 de octubre de 2026

Signatura	RC-AST · LEY 6/1991
Publicación	Gaceta Oficial de Asteria núm. 58 · 18.03.1991
Entrada en vigor	1 de julio de 1991
Estado	Vigente · texto consolidado
Última revisión editorial	Archivo Nacional · 08.10.2026

Documento ficticio del proyecto de worldbuilding Asteria. Maquetado como texto jurídico consolidado para consulta pública.

ÍNDICE SISTEMÁTICO

Estatuto General de la Función Pública · Ley 6/1991

Bloque	Materia	Artículos
TÍTULO PRELIMINAR	Principios, ámbito y clases de personal	arts. 1-10
TÍTULO I	Planificación, acceso y selección	arts. 11-26
TÍTULO II	Carrera, formación y movilidad	arts. 27-44
TÍTULO III	Derechos, deberes y relaciones profesionales	arts. 45-63
TÍTULO IV	Evaluación del desempeño y responsabilidad profesional	arts. 64-77
TÍTULO V	Integridad, incompatibilidades y conflictos de interés	arts. 78-89
TÍTULO VI	Administración digital, datos e inteligencia artificial	arts. 90-98
TÍTULO VII	Régimen disciplinario	arts. 99-113
TÍTULO VIII	Dirección pública profesional	arts. 114-124
TÍTULO IX	Relaciones colectivas, servicios esenciales y emergencias	arts. 125-135
TÍTULO X	Gobernanza, control y evaluación del sistema	arts. 136-146

Disposiciones finales · 4 adicionales · 3 transitorias · 1 derogatoria · 2 finales

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La Constitución de 1989 configuró una Administración profesional y estable como condición de la libertad política y de la capacidad material del Estado. Asteria conocía, por experiencia propia, los riesgos de los dos extremos: la ocupación partidista de la Administración durante etapas de fuerte clientelismo y la subordinación del servicio público al poder durante el Directorio autoritario. La reforma constitucional rechazó ambos modelos.

II

La Crisis de los Tres Días de 1986 demostró, además, que la neutralidad administrativa no basta si la organización carece de responsabilidad, coordinación y capacidad de aprendizaje. La función pública debe proteger al empleado frente a presiones indebidas, pero esa protección no puede convertirse en inmunidad frente al rendimiento, la evaluación o la responsabilidad profesional.

III

El presente Estatuto establece un modelo de empleo público basado en mérito, igualdad de acceso, estabilidad estatutaria, evaluación objetiva, formación continua y responsabilidad individual. La permanencia protege la independencia profesional; no constituye un derecho a conservar indefinidamente un puesto concreto ni impide la reasignación o, con las debidas garantías, la pérdida de la condición funcionarial por incumplimiento grave o rendimiento persistentemente insuficiente.

IV

La Ley distingue con claridad entre dirección política, dirección pública profesional, función pública de carrera, personal interino, personal laboral y personal eventual. Los puestos de confianza quedan limitados a tareas de asesoramiento y coordinación política y no pueden ejercer potestades administrativas reservadas a personal profesionalmente seleccionado.

V

El Estatuto reconoce libertad sindical, negociación colectiva y derecho de huelga dentro del marco constitucional. En servicios esenciales, la continuidad mínima debe fijarse de forma motivada y proporcionada. Las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales operativos se someten a regímenes especiales incompatibles con la huelga, sin perjuicio de sus derechos profesionales y de representación.

VI

La digitalización de la Administración obliga a reforzar garantías nuevas. Ningún funcionario podrá ser evaluado, sancionado o separado exclusivamente por una puntuación automatizada. Los sistemas algorítmicos de gestión de personal estarán sujetos a trazabilidad, auditoría, minimización de datos, explicación suficiente y revisión humana.

VII

La finalidad última de esta Ley no es proteger a la Administración de la ciudadanía, sino hacerla previsible, competente y digna de confianza. El servicio público asteriano se concibe como una profesión al servicio de la ley y del interés general, no del Gobierno de turno, de un partido, de una corporación ni de sus propios cuerpos profesionales.

TÍTULO PRELIMINAR

Principios, ámbito y clases de personal

Artículo 1. Objeto y finalidad.

La presente Ley establece el régimen general de la función pública de la República Cívica de Asteria, los principios de acceso y carrera, los derechos y deberes del personal, los sistemas de evaluación, integridad, responsabilidad, negociación colectiva y control.

Sus disposiciones persiguen una Administración profesional, políticamente neutral, evaluable y capaz de prestar servicios públicos continuos con pleno respeto a los derechos fundamentales.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

La Ley será de aplicación a la Administración nacional, sus organismos y agencias, las administraciones regionales y locales y las entidades de derecho público que ejerzan potestades administrativas, sin perjuicio de las especialidades constitucionalmente legítimas.

El personal de las Fuerzas Armadas, cuerpos policiales, judicatura, fiscalía y autoridades constitucionalmente independientes se regirá por su normativa específica y, supletoriamente, por los principios de este Estatuto cuando resulten compatibles con la naturaleza de sus funciones.

Artículo 3. Principios rectores.

La función pública se regirá por legalidad, mérito, capacidad, igualdad, publicidad, imparcialidad, servicio al interés general, eficiencia, responsabilidad, transparencia, continuidad, accesibilidad y respeto a la dignidad de las personas.

La organización del trabajo deberá evitar tanto el clientelismo político como la irresponsabilidad corporativa o la utilización mecánica de indicadores que distorsionen el servicio público.

Artículo 4. Neutralidad política.

El personal público servirá a la Constitución y a la ley con independencia de sus opiniones políticas o de la composición del Ejecutivo.

La neutralidad no impide la afiliación política, sindical, religiosa o asociativa en la vida privada, pero prohíbe utilizar autoridad, recursos, información reservada o subordinación jerárquica para favorecer o perjudicar opciones partidistas.

Artículo 5. Responsabilidad personal.

Toda decisión administrativa deberá ser atribuible a una persona u órgano responsable. La obediencia jerárquica no excluirá responsabilidad cuando la orden sea manifiestamente ilegal.

El personal tendrá derecho y deber de solicitar confirmación escrita de las instrucciones que susciten dudas razonables de legalidad, seguridad o integridad.

Artículo 6. Clases de personal al servicio público.

El personal podrá ser funcionario de carrera, funcionario interino, personal laboral público, directivo público profesional o personal eventual de confianza.

Las potestades públicas que impliquen ejercicio de autoridad, inspección, sanción, certificación oficial o acceso ordinario a información especialmente protegida se reservarán a funcionarios de carrera salvo excepción legal expresa.

Artículo 7. Función pública de carrera.

Es funcionario de carrera quien, tras superar un proceso abierto de selección y el periodo inicial de acreditación, queda vinculado a la Administración por una relación estatutaria permanente.

La estabilidad protege su independencia profesional, sin garantizar la permanencia en un puesto concreto ni impedir movilidad, evaluación, responsabilidad disciplinaria o separación conforme a esta Ley.

Artículo 8. Personal interino.

Podrá nombrarse personal interino únicamente para cubrir temporalmente vacantes, sustituciones, programas con plazo cierto o incrementos extraordinarios de actividad.

La interinidad no podrá utilizarse para atender necesidades estructurales durante más de tres años, salvo proceso selectivo en curso o causa excepcional motivada. El tiempo de servicio no generará por sí solo derecho automático a la condición de funcionario de carrera.

Artículo 9. Personal laboral y personal eventual.

El personal laboral desarrollará tareas que por su naturaleza no requieran estatuto funcional y se regirá por esta Ley, por la legislación laboral pública y por la negociación colectiva aplicable.

El personal eventual se limitará a asesoramiento político o confianza especial. No podrá dictar actos administrativos, dirigir unidades profesionales ni obtener preferencia en procesos posteriores de acceso a la función pública.

Artículo 10. Dirección pública profesional.

Los puestos superiores de gestión administrativa podrán configurarse como dirección pública profesional, con selección abierta basada en competencia, experiencia e integridad y con objetivos verificables.

La dirección pública profesional no se confundirá con los Directores Nacionales de Área ni con otros cargos constitucionales o políticos y permanecerá sujeta a evaluación y al régimen de incompatibilidades reforzado.

TÍTULO I

Planificación, acceso y selección

Artículo 11. Planificación de efectivos.

Cada administración aprobará una planificación plurianual de personal basada en necesidades de servicio, cargas de trabajo, automatización, jubilaciones previsibles y competencias profesionales necesarias.

La creación de puestos requerirá memoria funcional y presupuestaria; su mantenimiento deberá revisarse cuando cambien de forma sustancial las necesidades que justificaron su existencia.

Artículo 12. Relación de puestos y perfiles.

Todos los puestos deberán figurar en una relación pública que identifique misión, funciones esenciales, requisitos, grupo profesional, nivel de responsabilidad, régimen de movilidad y retribución asociada.

Quedan prohibidos los perfiles redactados ad personam o que incorporen requisitos sin relación objetiva con las tareas del puesto.

Artículo 13. Oferta pública de empleo.

Las plazas estructurales vacantes cuya cobertura resulte necesaria se incluirán en una oferta pública de empleo con calendario estimado de convocatoria.

La oferta reservará recursos para perfiles deficitarios y podrá establecer convocatorias coordinadas entre administraciones para especialidades comunes.

Artículo 14. Principios de selección.

Todo acceso ordinario se realizará mediante convocatoria pública, concurrencia competitiva, criterios previamente conocidos, órganos de selección imparciales y posibilidad de recurso.

Las pruebas medirán competencias relevantes para el puesto y reducirán, cuando sea viable, la exposición a sesgos mediante corrección anónima, rúbricas estructuradas y doble evaluación.

Artículo 15. Requisitos generales de acceso.

Podrán acceder quienes tengan capacidad legal, cumplan los requisitos de edad y ciudadanía o residencia previstos para el puesto, posean la formación o competencia exigida y no estén inhabilitados para empleo público.

La ley podrá reservar determinados puestos vinculados a soberanía, seguridad o ejercicio directo de autoridad a ciudadanos asterianos.

Artículo 16. Igualdad y accesibilidad.

No podrá establecerse discriminación por sexo, origen, discapacidad, religión, convicciones, orientación sexual, identidad, edad u otra condición no relacionada objetivamente con la aptitud profesional.

Las pruebas y puestos deberán incorporar ajustes razonables para personas con discapacidad salvo que alteren la función esencial o generen una carga desproporcionada debidamente acreditada.

Artículo 17. Órganos de selección.

Los órganos de selección tendrán composición profesional y plural, mayoría de miembros con competencia técnica acreditada y obligación de abstención por conflicto de interés.

No podrán integrarlos cargos políticos en ejercicio ni personas que hayan preparado profesionalmente candidatos para la convocatoria durante los dos años anteriores.

Artículo 18. Sistemas selectivos.

La selección podrá combinar pruebas de conocimiento, casos prácticos, simulaciones, evaluación de experiencia, pruebas físicas cuando sean indispensables, entrevistas estructuradas y valoración de competencias.

La entrevista no podrá superar, salvo ley especial, el treinta por ciento de la puntuación total y deberá dejar acta razonada de sus criterios.

Artículo 19. Acceso a profesiones escasas.

Para especialidades de alta escasez o rápida evolución podrá utilizarse un procedimiento abreviado de concurso competitivo, siempre que preserve publicidad, comparación objetiva, integridad y revisión independiente.

La excepcionalidad se justificará por la Autoridad Nacional de Función Pública y se revisará al menos cada dos años.

Artículo 20. Reconocimiento de experiencia equivalente.

La Administración podrá reconocer formación no formal, experiencia profesional o certificaciones equivalentes cuando acrediten de manera verificable las competencias exigidas.

El reconocimiento de equivalencias no permitirá rebajar requisitos legales de habilitación profesional, seguridad o independencia.

Artículo 21. Periodo inicial de acreditación.

Quien supere el proceso selectivo deberá completar un periodo inicial de acreditación de entre seis y dieciocho meses según la complejidad del puesto.

Durante dicho periodo recibirá tutoría y evaluación formal. La no superación requerirá motivación, audiencia y revisión por una persona evaluadora distinta de la supervisión inmediata.

Artículo 22. Nombramiento y juramento profesional.

Superado el periodo inicial, el nombramiento como funcionario de carrera se publicará en el registro correspondiente.

La persona nombrada asumirá compromiso de fidelidad a la Constitución, servicio imparcial al interés general, respeto a la legalidad y responsabilidad por el ejercicio de sus funciones.

Artículo 23. Registro Profesional Público.

Existirá un Registro Profesional Público con información sobre cuerpos, grupos, puestos, cualificaciones y trayectoria administrativa, respetando la privacidad de datos personales no relevantes para la transparencia.

El registro no publicará domicilio, datos familiares, información sanitaria ni evaluaciones individualizadas salvo consentimiento o deber legal específico.

Artículo 24. Nepotismo y relaciones personales.

Nadie podrá intervenir en selección, evaluación, retribución, contratación o disciplina de una persona con la que mantenga parentesco próximo, convivencia, relación afectiva relevante, dependencia económica o conflicto personal manifiesto.

La existencia de relaciones personales dentro de una misma administración no constituye por sí sola infracción, pero obliga a establecer separación funcional cuando exista subordinación o decisión directa.

Artículo 25. Fraude en procesos selectivos.

La filtración de pruebas, manipulación de puntuaciones, falsedad de méritos, suplantación o concertación para alterar un proceso selectivo constituirá infracción muy grave sin perjuicio de responsabilidad penal.

La Administración podrá anular el proceso afectado, repetir pruebas o conservar actuaciones no contaminadas cuando ello garantice igualdad.

Artículo 26. Movilidad de entrada desde otros sectores.

Podrán habilitarse vías de incorporación temporal o permanente de profesionales procedentes de universidad, empresa, organizaciones sociales u otras administraciones cuando aporten experiencia relevante.

Su acceso no podrá eludir las exigencias de mérito, integridad y conflicto de interés y no conferirá privilegio para cargos posteriores.

TÍTULO II

Carrera, formación y movilidad

Artículo 27. Derecho a la carrera profesional.

El personal funcionario tendrá derecho a progresar mediante sistemas transparentes de carrera horizontal, promoción a puestos de mayor responsabilidad y movilidad voluntaria.

La progresión se basará en experiencia, competencias, formación, desempeño e idoneidad, y no exclusivamente en antigüedad.

Artículo 28. Carrera horizontal.

La carrera horizontal permitirá progresar dentro del mismo grupo profesional sin necesidad de asumir funciones directivas.

Los tramos reconocerán dominio profesional, contribución sostenida, actualización de competencias, mentoría y calidad de servicio.

Artículo 29. Promoción interna.

La promoción interna se realizará mediante procedimientos competitivos adaptados que valoren la experiencia ya acreditada sin eximir de las competencias esenciales del nuevo puesto.

Las administraciones reservarán una parte razonable de las vacantes para promoción interna cuando ello no perjudique la incorporación externa de talento.

Artículo 30. Formación continua.

La Administración garantizará un mínimo anual de formación vinculada a funciones, cambios normativos, tecnología, seguridad, derechos fundamentales e integridad.

La formación obligatoria se realizará dentro del tiempo de trabajo o será compensada de manera equivalente.

Artículo 31. Derecho a la actualización profesional.

Ningún empleado podrá ser penalizado por no dominar una herramienta, procedimiento o tecnología introducida sin formación suficiente y plazo razonable de adaptación.

La negativa injustificada a completar formación indispensable podrá ser considerada en la evaluación del desempeño.

Artículo 32. Movilidad voluntaria.

El personal podrá participar en concursos de traslado y procesos de movilidad entre organismos y territorios compatibles con su grupo y competencias.

La movilidad favorecerá la difusión de conocimiento y evitará estructuras cerradas, sin imponer desplazamientos arbitrarios.

Artículo 33. Movilidad por necesidades del servicio.

Podrá acordarse movilidad temporal o definitiva por razones organizativas acreditadas cuando no exista alternativa menos gravosa.

La decisión considerará conciliación familiar, salud, distancia, coste y adecuación profesional y será recurrible. La movilidad geográfica forzosa tendrá compensación suficiente.

Artículo 34. Reasignación profesional.

Cuando un puesto desaparezca por reorganización, automatización o pérdida objetiva de necesidad, la Administración deberá ofrecer formación y reasignación compatible antes de considerar otras medidas.

La supresión de un puesto no extingue automáticamente la condición de funcionario de carrera.

Artículo 35. Disponibilidad profesional.

Quien quede temporalmente sin puesto tras una reorganización podrá pasar a situación de disponibilidad profesional por un máximo de dieciocho meses, con obligación de formación, participación en procesos de reasignación y mantenimiento sustancial de sus derechos económicos.

El rechazo reiterado e injustificado de puestos razonablemente equivalentes podrá producir efectos estatutarios conforme al procedimiento garantista previsto reglamentariamente.

Artículo 36. Teletrabajo y trabajo distribuido.

El teletrabajo podrá autorizarse cuando sea compatible con el servicio, la seguridad de la información y la atención a la ciudadanía.

No constituye un derecho absoluto ni podrá utilizarse como premio, sanción encubierta o mecanismo de exclusión. Sus criterios deberán publicarse y aplicarse de forma homogénea.

Artículo 37. Comisiones temporales y misiones.

Podrán constituirse equipos temporales para crisis, proyectos, innovación o necesidades interadministrativas, con duración, objetivos y responsabilidad definidos.

La participación será preferentemente voluntaria salvo emergencia, y deberá reconocerse en carrera y evaluación cuando implique responsabilidad adicional relevante.

Artículo 38. Intercambio con ciencia y sector productivo.

Podrán autorizarse estancias temporales en universidades, centros de investigación, organizaciones internacionales o entidades privadas para adquirir conocimiento útil al servicio público.

Las estancias estarán sujetas a transparencia, incompatibilidades y prohibición de intervenir posteriormente en expedientes que generen conflicto de interés.

Artículo 39. Mentoría y transmisión de conocimiento.

Las unidades con riesgo de pérdida de conocimiento por jubilación o rotación deberán establecer mecanismos de documentación, mentoría y relevo.

La mentoría podrá valorarse como contribución profesional y no se considerará una tarea informal ajena al puesto.

Artículo 40. Acreditación de competencias.

La Administración mantendrá marcos comunes para acreditar competencias técnicas, de gestión, digitales y de atención pública.

La acreditación servirá para movilidad y carrera, pero no sustituirá por sí sola la evaluación de desempeño real.

Artículo 41. Reconocimiento de innovación.

Las mejoras verificables de procesos, ahorro responsable, incremento de seguridad, simplificación o calidad de servicio podrán recibir reconocimiento profesional individual o de equipo.

No se premiará el mero cumplimiento de objetivos cuantitativos cuando se hayan alcanzado mediante deterioro de calidad, exclusión de casos complejos o traslado artificial de problemas.

Artículo 42. Movilidad por razones de integridad.

Un empleado que denuncie de buena fe riesgos graves, corrupción o ilegalidad podrá solicitar cambio temporal de unidad cuando exista riesgo razonable de represalia o deterioro profesional.

La movilidad protectora no podrá implicar pérdida salarial, de carrera o de reputación administrativa.

Artículo 43. Excedencias y retorno.

Se reconocerán excedencias por cuidado, estudios, actividad profesional temporal, servicio internacional u otras causas previstas reglamentariamente.

El retorno se realizará mediante puesto compatible o procedimiento de reasignación, protegiendo especialmente las excedencias por cuidado y violencia.

Artículo 44. Jubilación y prolongación voluntaria.

La jubilación se registrará por la legislación general, con posibilidad de prolongación voluntaria cuando exista capacidad, interés del servicio y evaluación favorable.

Ninguna prolongación podrá utilizarse para bloquear promoción, eludir planificación de relevo o mantener situaciones de dependencia personal.

TÍTULO III

Derechos, deberes y relaciones profesionales

Artículo 45. Derechos profesionales.

El personal tiene derecho a remuneración suficiente y transparente, seguridad y salud, jornada y descansos, formación, carrera, evaluación imparcial, defensa jurídica por actos de servicio lícitos, representación colectiva, privacidad y respeto a su dignidad.

Artículo 46. Retribuciones.

Las retribuciones se estructurarán en componentes básicos por grupo y responsabilidad, complementos por puesto y, de forma limitada, incentivos por desempeño o condiciones especiales.

Los incentivos variables no podrán depender de cuotas de sanciones, denegaciones, recaudación individual o cualquier indicador que genere conflicto con la imparcialidad.

Artículo 47. Transparencia retributiva.

Las escalas retributivas, complementos de puesto y criterios de incentivos serán públicos.

Las retribuciones individualizadas de altos directivos públicos serán públicas; las del resto del personal se publicarán por puestos o bandas, preservando datos personales innecesarios.

Artículo 48. Jornada y descanso.

La jornada se fijará atendiendo a la continuidad del servicio, salud laboral, conciliación y naturaleza de las funciones.

La disponibilidad permanente solo podrá exigirse en puestos expresamente configurados para ello y deberá compensarse.

Artículo 49. Conciliación y cuidados.

Se reconocerán permisos y adaptaciones por nacimiento, adopción, cuidado de menores o dependientes, enfermedad grave y otras responsabilidades familiares.

El ejercicio de estos derechos no podrá producir penalización en evaluación o carrera por el mero tiempo de ausencia legalmente protegido.

Artículo 50. Seguridad y salud.

La Administración debe evaluar y reducir riesgos físicos, psicosociales, ergonómicos y digitales, incluido agotamiento por cargas sostenidas, violencia externa y exposición a contenidos traumáticos.

El empleado podrá interrumpir una tarea cuando exista peligro grave e inmediato para su seguridad o la de terceros, comunicándolo sin demora.

Artículo 51. Privacidad en el trabajo.

La Administración respetará la privacidad del personal en comunicaciones, espacios y dispositivos dentro de los límites necesarios para seguridad, cumplimiento y gestión.

La monitorización deberá ser proporcional, conocida, limitada en finalidad y sometida a garantías reforzadas cuando permita inferir conducta, salud o productividad individual.

Artículo 52. Libertad de expresión profesional.

El personal podrá expresar opiniones a título privado y participar en debate público sin autorización previa, respetando secreto, imparcialidad en servicio y deberes de lealtad institucional.

La crítica razonada a políticas o funcionamiento administrativo no constituye deslealtad ni infracción disciplinaria.

Artículo 53. Deber de imparcialidad.

El personal resolverá los asuntos conforme a la ley, los hechos y criterios profesionales, sin favoritismo por origen, afinidad, presión política, relación personal o interés económico.

Artículo 54. Deber de diligencia.

Las funciones se ejercerán con competencia, cuidado, oportunidad y uso responsable de recursos.

La diligencia se valorará atendiendo a medios disponibles, complejidad y carga real de trabajo; no podrá presumirse negligencia por incumplir metas manifiestamente irrealizables.

Artículo 55. Órdenes jerárquicas.

Las órdenes legales y relacionadas con el servicio serán obligatorias.

Cuando una orden parezca ilegal, insegura o contraria a normas profesionales, el empleado deberá advertirlo y podrá solicitar confirmación escrita. Si la ilegalidad es manifiesta, deberá negarse a ejecutarla y comunicarla por los canales de integridad.

Artículo 56. Deber de documentación.

Las decisiones relevantes, criterios técnicos, modificaciones de expediente y comunicaciones que determinen una actuación pública deberán quedar documentadas en los sistemas oficiales.

No podrá exigirse deliberadamente que decisiones materiales se trasladen a canales efímeros o privados para evitar trazabilidad.

Artículo 57. Secreto y confidencialidad.

El personal protegerá la información clasificada, datos personales, secreto profesional y demás información legalmente reservada.

La confidencialidad no amparará ocultación de delitos, corrupción, riesgos graves o información que deba ser pública conforme a ley.

Artículo 58. Protección del denunciante.

Quien comunique de buena fe una posible ilegalidad, fraude, corrupción, riesgo grave o manipulación de información gozará de protección frente a represalias.

La identidad se protegerá en la medida legalmente posible y toda medida profesional adversa próxima a la denuncia deberá poder justificarse por razones objetivas ajenas a ella.

Artículo 59. Libertad sindical.

El personal público podrá afiliarse, constituir organizaciones sindicales y participar en ellas sin discriminación.

Las organizaciones sindicales no podrán intervenir en expedientes individuales fuera de los cauces legalmente previstos ni exigir afiliación como condición de acceso o carrera.

Artículo 60. Negociación colectiva.

Serán objeto de negociación las condiciones de trabajo, jornada, salud, movilidad, formación, sistemas retributivos y demás materias legalmente negociables.

Quedan fuera de negociación las competencias constitucionales, los derechos de terceros, la determinación de potestades públicas y los requisitos esenciales de mérito e imparcialidad.

Artículo 61. Derecho de huelga.

El personal público tendrá derecho de huelga salvo las categorías a las que una ley especial lo prohíba por razones de seguridad o continuidad constitucional.

En servicios esenciales se establecerán prestaciones mínimas necesarias y proporcionales, preferentemente mediante acuerdo o arbitraje independiente. Quedan prohibidos los servicios mínimos punitivos o equivalentes al funcionamiento ordinario.

Artículo 62. Participación profesional.

Las administraciones establecerán mecanismos para que el personal proponga mejoras, identifique riesgos y participe en rediseños organizativos que afecten de forma sustancial a su trabajo.

La consulta no atribuye veto a los cuerpos profesionales sobre decisiones legítimas de reorganización.

Artículo 63. Derecho de recurso.

Toda decisión individual que afecte acceso, evaluación, carrera, movilidad forzosa, retribución, disciplina o pérdida de condición deberá ser motivada y recurrible ante órgano distinto del que la adoptó y, en último término, ante la jurisdicción competente.

TÍTULO IV

Evaluación del desempeño y responsabilidad profesional

Artículo 64. Evaluación del desempeño.

Todo personal de carrera y directivo será evaluado periódicamente mediante criterios vinculados a funciones reales, calidad, colaboración, cumplimiento legal, aprendizaje y resultados razonablemente atribuibles.

La evaluación tendrá finalidad de mejora, carrera y responsabilidad y no podrá reducirse a una cifra única sin contexto.

Artículo 65. Criterios y evidencia.

Los criterios deberán publicarse antes del periodo evaluado y combinar, según el puesto, evidencia objetiva, revisión profesional, calidad del trabajo, incidencias relevantes y objetivos acordados.

La popularidad, afinidad personal o obediencia política no constituyen criterios válidos.

Artículo 66. Evaluación de equipos.

Cuando el resultado dependa materialmente del trabajo colectivo, la evaluación reconocerá la contribución de equipo y evitará competir artificialmente por cuotas individuales.

Artículo 67. Derecho a conocer y responder.

La persona evaluada tendrá acceso a las evidencias utilizadas, podrá formular observaciones y solicitar corrección de hechos incorrectos antes de que la evaluación sea firme.

Artículo 68. Resultados de evaluación.

La evaluación podrá calificarse como excepcional, satisfactoria, susceptible de mejora o insuficiente, con motivación suficiente.

Una única evaluación insuficiente no producirá pérdida de la condición funcional salvo que revele una conducta que por sí misma constituya infracción disciplinaria.

Artículo 69. Plan de mejora.

La evaluación insuficiente dará lugar, con carácter general, a un plan de mejora de entre seis y doce meses con objetivos concretos, apoyo, formación y supervisión definidos.

El plan deberá distinguir deficiencias atribuibles a la persona de aquellas causadas por falta de medios, mala organización o instrucciones contradictorias.

Artículo 70. Reevaluación independiente.

Antes de adoptar medidas permanentes por bajo rendimiento habrá una reevaluación en la que participe al menos una persona evaluadora ajena a la cadena jerárquica inmediata.

Artículo 71. Rendimiento persistentemente insuficiente.

Podrá iniciarse procedimiento de separación por rendimiento persistentemente insuficiente cuando existan dos evaluaciones insuficientes consecutivas o tres dentro de cinco años y hayan fracasado medidas razonables de mejora o reasignación.

La separación requerirá expediente contradictorio, audiencia, informe independiente y posibilidad de recurso suspensivo salvo riesgo grave para el servicio.

Artículo 72. Reasignación por desajuste.

Cuando el bajo rendimiento derive principalmente de desajuste entre perfil y puesto, se priorizará la reasignación a funciones compatibles si existe vacante y la persona reúne las competencias esenciales.

Artículo 73. Prohibición de cuotas.

Queda prohibido imponer porcentajes mínimos de evaluaciones negativas, rankings forzados o distribuciones estadísticas obligatorias de desempeño.

Artículo 74. Metas e incentivos perversos.

Las metas que incentiven ocultar problemas, rechazar casos complejos, sancionar innecesariamente, retrasar registros o manipular estadísticas deberán retirarse y revisarse.

El empleado no será sancionado por negarse de buena fe a cumplir una meta manifiestamente incompatible con la ley o la calidad esencial del servicio.

Artículo 75. Evaluación de mandos.

La evaluación de quienes ejerzan jefatura incluirá calidad de decisiones, desarrollo del equipo, clima profesional, integridad, gestión de riesgos y capacidad para corregir errores.

Las encuestas internas podrán utilizarse como una evidencia más, nunca como plebiscito vinculante.

Artículo 76. Publicación agregada.

Las administraciones publicarán datos agregados de evaluación, promoción, absentismo, movilidad y disciplina para detectar desigualdades, áreas de riesgo y calidad de gestión, preservando la privacidad individual.

Artículo 77. Auditoría del sistema.

La Autoridad Nacional de Función Pública auditará periódicamente los sistemas de evaluación para detectar sesgos, gaming de métricas, diferencias injustificadas entre unidades y uso indebido de automatización.

TÍTULO V

Integridad, incompatibilidades y conflictos de interés

Artículo 78. Integridad pública.

El personal actuará evitando conflictos entre interés público e intereses personales, familiares, profesionales o económicos.

La apariencia razonable de conflicto deberá gestionarse cuando pueda erosionar la confianza pública aunque no exista beneficio ilícito probado.

Artículo 79. Abstención.

Quien tenga interés personal, relación relevante, litigio, deuda, dependencia profesional previa o cualquier circunstancia que pueda comprometer su imparcialidad deberá abstenerse del expediente y comunicarlo.

Artículo 80. Actividades externas.

Las actividades privadas compatibles podrán autorizarse cuando no interfieran con jornada, rendimiento, neutralidad, secreto ni competencias ejercidas.

Se presumirá incompatible asesorar o representar a terceros frente al mismo organismo o sector regulado sobre el que el empleado ejerce capacidad decisoria sustancial.

Artículo 81. Regalos y hospitalidad.

No podrán aceptarse regalos, descuentos, viajes, invitaciones o ventajas vinculadas al cargo que excedan usos sociales de escaso valor o puedan generar obligación.

Los obsequios institucionales no rechazables se incorporarán al patrimonio público o se registrarán conforme a normativa.

Artículo 82. Declaraciones de intereses.

Los puestos de especial responsabilidad, contratación, inspección, regulación, seguridad o gestión económica presentarán declaraciones periódicas de intereses y actividades.

El nivel de publicidad se graduará según responsabilidad, protegiendo datos familiares y patrimoniales cuya publicación no sea necesaria.

Artículo 83. Puertas giratorias.

Quien haya ejercido funciones decisorias o regulatorias sensibles no podrá, durante el periodo fijado reglamentariamente y nunca inferior a un año, prestar servicios privados directamente relacionados con expedientes o entidades sobre los que haya intervenido de forma sustancial.

La restricción podrá ampliarse hasta tres años en puestos de alta dirección, regulación económica, contratación estratégica o seguridad nacional.

Artículo 84. Contratación pública.

El personal que intervenga en contratación deberá declarar conflictos, documentar contactos relevantes con licitadores y preservar igualdad de información.

La división artificial de contratos, la filtración selectiva y la adaptación de requisitos a un proveedor concreto constituirán infracción grave o muy grave según el daño y la intencionalidad.

Artículo 85. Uso de información.

La información obtenida por razón del cargo no podrá utilizarse para beneficio personal, de terceros o para perjudicar ilegítimamente a una persona o entidad.

Artículo 86. Patrimonio y enriquecimiento injustificado.

Los puestos sujetos a declaración patrimonial deberán poder justificar incrementos relevantes durante el ejercicio de sus funciones cuando lo requiera la Autoridad Nacional de Integridad conforme a procedimiento legal.

La falta de explicación suficiente podrá originar investigación administrativa o remisión a la autoridad judicial, sin invertir la carga penal de la prueba.

Artículo 87. Interacción con grupos de interés.

Las reuniones profesionales con entidades que busquen influir en decisiones regulatorias, contractuales o presupuestarias se registrarán cuando superen el umbral de relevancia establecido por ley de transparencia.

Artículo 88. Responsabilidad de superiores.

El superior que conozca y tolere prácticas corruptas, represalias, manipulación de datos o conflictos graves podrá responder por omisión cuando tuviera capacidad razonable para impedirlos o denunciarlos.

Artículo 89. Protección de la independencia profesional.

Ningún empleado podrá ser sancionado, degradado o perjudicado por negarse a alterar un informe, certificación, inspección, dato o conclusión profesional para acomodarlo a una preferencia política o jerárquica.

TÍTULO VI

Administración digital, datos e inteligencia artificial

Artículo 90. Principios digitales.

La tecnología aplicada a la gestión de personal se regirá por necesidad, minimización de datos, seguridad, trazabilidad, explicabilidad suficiente, igualdad y revisión humana.

Artículo 91. Sistemas automatizados de personal.

Todo sistema que puntúe candidatos, empleados, productividad, riesgo disciplinario o idoneidad para promoción deberá registrarse, documentarse y someterse a evaluación de impacto cuando pueda producir efectos relevantes.

Artículo 92. Prohibición de decisión exclusivamente automatizada.

Nadie podrá ser excluido de acceso, sancionado, degradado, despedido o evaluado negativamente de forma definitiva por una decisión exclusivamente automatizada.

La intervención humana deberá ser real, competente y con capacidad de apartarse de la recomendación del sistema.

Artículo 93. Derecho a explicación.

La persona afectada tendrá derecho a conocer los factores relevantes utilizados por un sistema automatizado y a impugnar errores de datos, inferencias manifiestamente improcedentes o resultados discriminatorios.

Artículo 94. Vigilancia digital.

La monitorización de dispositivos, accesos o actividad se limitará a seguridad, cumplimiento, protección de sistemas y gestión razonable del trabajo.

Queda prohibida la vigilancia continua de pulsaciones, cámara, audio, emociones o actividad biométrica salvo autorización legal excepcional vinculada a seguridad crítica y con control independiente.

Artículo 95. Datos biométricos.

El uso de biometría requerirá necesidad demostrada y ausencia de alternativa razonable menos intrusiva. No podrá implantarse por mera comodidad administrativa.

Artículo 96. Auditoría algorítmica.

Los sistemas de alto impacto serán auditados antes de su implantación y periódicamente durante su uso para verificar precisión, sesgo, seguridad, deriva y efectos sobre derechos.

Artículo 97. Herramientas generativas.

Las herramientas generativas podrán utilizarse como apoyo en borradores, análisis o programación cuando se proteja la información y exista revisión profesional.

No podrán citarse como autoridad jurídica ni sustituir la comprobación de hechos, fuentes, seguridad o consecuencias administrativas.

Artículo 98. Responsabilidad humana.

La utilización de una herramienta automatizada no reduce la responsabilidad de quien adopta o firma una decisión ni traslada esa responsabilidad al proveedor tecnológico.

TÍTULO VII

Régimen disciplinario

Artículo 99. Principios disciplinarios.

La potestad disciplinaria se regirá por legalidad, tipicidad, culpabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, contradicción y prohibición de doble sanción por los mismos hechos.

Artículo 100. Infracciones leves.

Serán leves los incumplimientos ocasionales de deberes formales, puntualidad, cuidado de medios o trato profesional que no causen daño relevante y no constituyan conducta reiterada.

Artículo 101. Infracciones graves.

Serán graves la desobediencia injustificada a órdenes legales, negligencia con daño relevante, uso indebido de información, discriminación, incumplimiento serio de incompatibilidades, ausencia injustificada reiterada, manipulación no sustancial de registros o represalias profesionales.

Artículo 102. Infracciones muy graves.

Serán muy graves la corrupción, falsificación deliberada, abuso de autoridad con daño grave, filtración dolosa de información protegida, discriminación grave, represalia contra denunciantes, acoso, fraude selectivo, sabotaje de servicios, manipulación de procesos de selección o evaluación y obediencia consciente de una orden manifiestamente criminal.

Artículo 103. Sanciones.

Las sanciones podrán consistir en apercibimiento, pérdida temporal de complementos vinculados a funciones, suspensión, inhabilitación para jefatura, traslado por razones disciplinarias cuando sea compatible con la protección de terceros, descenso de tramo profesional o separación del servicio.

La sanción no podrá consistir en reducción arbitraria de salario básico por tiempo indefinido ni en medidas degradantes.

Artículo 104. Separación del servicio.

La separación del servicio se reservará a infracciones muy graves o al rendimiento persistentemente insuficiente previsto en esta Ley.

Su imposición requerirá órgano decisor distinto del instructor, audiencia completa, asistencia, motivación reforzada y recurso.

Artículo 105. Medidas provisionales.

Durante una investigación podrán adoptarse apartamiento temporal, limitación de accesos o reasignación cuando exista riesgo para personas, pruebas, sistemas o servicio.

Las medidas serán revisadas periódicamente y no anticiparán la sanción.

Artículo 106. Investigación imparcial.

La instrucción corresponderá a personal sin conflicto de interés ni dependencia directa de la persona investigada o denunciante.

Los hechos favorables y desfavorables deberán investigarse con igual diligencia.

Artículo 107. Derechos de defensa.

La persona investigada conocerá los hechos imputados, tendrá acceso al expediente salvo reservas justificadas, podrá aportar pruebas, ser asistida y formular alegaciones.

Artículo 108. Acoso y violencia.

Las denuncias de acoso laboral, sexual, discriminatorio o violencia recibirán investigación especializada, protección frente a represalias y medidas provisionales proporcionales.

La utilización dolosamente falsa del procedimiento podrá sancionarse; la falta de prueba no convierte por sí sola una denuncia en falsa.

Artículo 109. Errores profesionales.

El error de buena fe no será sancionable por sí mismo cuando se haya actuado con diligencia razonable, se comunique oportunamente y se coopere en su corrección.

La ocultación deliberada, repetición negligente o manipulación de consecuencias sí podrá generar responsabilidad.

Artículo 110. Prescripción.

Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los seis, sin perjuicio de plazos superiores establecidos para corrupción, delitos o daños especialmente graves.

Artículo 111. Rehabilitación profesional.

Las sanciones que no impliquen separación podrán cancelarse del expediente disciplinario tras periodos de conducta adecuada definidos reglamentariamente.

La cancelación no destruirá documentos necesarios para auditoría, pero limitará su uso en decisiones futuras.

Artículo 112. Responsabilidad patrimonial.

La Administración responderá frente a terceros por daños causados por el servicio conforme a ley y podrá repetir contra el empleado únicamente en casos de dolo o negligencia grave acreditados.

Artículo 113. Responsabilidad penal y disciplinaria.

La responsabilidad disciplinaria es compatible con la penal cuando protejan bienes distintos, sin perjuicio de la prohibición de duplicar sanciones materialmente equivalentes por el mismo fundamento.

Cuando los hechos puedan ser delito, se dará traslado a la autoridad competente y se coordinarán los procedimientos para proteger garantías.

TÍTULO VIII

Dirección pública profesional

Artículo 114. Sistema de dirección pública profesional.

Los puestos de dirección administrativa superior se cubrirán por procedimientos abiertos y competitivos, con perfiles publicados, evaluación de competencias y declaración de intereses.

Artículo 115. Duración de los nombramientos directivos.

Los nombramientos profesionales tendrán una duración ordinaria de cinco años, renovable previa evaluación, sin quedar automáticamente ligados al mandato político.

La renovación no será automática y deberá considerar resultados, integridad, continuidad y necesidades organizativas.

Artículo 116. Cese de directivos profesionales.

El cese anticipado requerirá causa objetiva, reorganización acreditada, evaluación insuficiente, incumplimiento, pérdida de requisitos o incompatibilidad.

La mera discrepancia profesional con un cargo político no será causa suficiente.

Artículo 117. Comisión Nacional de Mérito.

La Comisión Nacional de Mérito fijará estándares comunes para selección de alta dirección, podrá participar en paneles de evaluación y auditará la calidad e imparcialidad de los procesos.

Artículo 118. Planes de mandato administrativo.

Los directivos aprobarán planes de gestión con objetivos de servicio, riesgos, recursos, continuidad y métricas equilibradas.

Los planes deberán distinguir resultados atribuibles a la unidad de cambios externos que no dependan razonablemente de su gestión.

Artículo 119. Responsabilidad por cultura organizativa.

Quien ejerza alta dirección responderá por tolerar de forma consciente prácticas sistemáticas de acoso, manipulación de datos, incumplimiento de controles o represalias cuando disponga de medios razonables para corregirlas.

Artículo 120. Rotación en puestos sensibles.

La normativa podrá establecer rotación o descansos obligatorios en puestos con riesgo elevado de captura, corrupción, exposición traumática o conflicto sostenido, preservando experiencia mediante relevo planificado.

Artículo 121. Sucesión y continuidad.

Cada unidad crítica mantendrá planes de sucesión y sustitución para evitar que conocimiento, claves operativas o autoridad esencial dependan de una sola persona.

Artículo 122. Evaluación 360 limitada.

En puestos directivos podrán incorporarse evaluaciones de subordinados, pares, usuarios internos y superiores como evidencias complementarias.

Ninguna encuesta podrá sustituir la valoración profesional ni utilizarse de forma que revele indebidamente la identidad de participantes.

Artículo 123. Formación directiva.

La alta dirección deberá acreditar formación periódica en integridad, gestión de personas, contratación, seguridad, derechos fundamentales y gestión de crisis.

Artículo 124. Código de dirección pública.

La Autoridad Nacional de Función Pública aprobará un código de dirección pública profesional con estándares de conducta, delegación, trazabilidad, gestión del desacuerdo y responsabilidad por resultados.

TÍTULO IX

Relaciones colectivas, servicios esenciales y emergencias

Artículo 125. Consejo General de la Función Pública.

Se crea el Consejo General de la Función Pública como foro de coordinación entre administraciones y representación profesional para materias de empleo público de alcance general.

Sus informes serán públicos y consultivos salvo los efectos específicos que establezca la ley.

Artículo 126. Información a representantes.

Las organizaciones representativas recibirán información suficiente y oportuna sobre reorganizaciones, plantillas, sistemas de evaluación, salud laboral y cambios tecnológicos que afecten materialmente a las condiciones de trabajo.

Artículo 127. Servicios esenciales.

La continuidad de servicios cuya interrupción pueda poner en riesgo vida, seguridad, salud, suministro básico, comunicaciones críticas o funcionamiento constitucional se garantizará mediante planes previamente publicados y revisados.

Artículo 128. Determinación de servicios mínimos.

En caso de huelga, los servicios mínimos se fijarán por acuerdo y, en defecto de este, por resolución motivada sometida a revisión urgente e independiente.

La carga de justificar la necesidad y proporcionalidad corresponderá a la Administración.

Artículo 129. Emergencias.

Durante una emergencia declarada podrá imponerse temporalmente movilidad funcional, horarios extraordinarios y disponibilidad a personal cualificado cuando sea indispensable para proteger servicios críticos.

Las medidas tendrán duración limitada, compensación adecuada, protección de salud y revisión posterior.

Artículo 130. Objeciones profesionales en emergencia.

La urgencia no elimina el deber de advertir riesgos técnicos ni autoriza órdenes manifiestamente ilegales. Las discrepancias críticas deberán documentarse, aunque la decisión operativa final corresponda a la autoridad competente.

Artículo 131. Reserva de especialistas.

Podrá mantenerse una reserva voluntaria de empleados y ex empleados con competencias críticas para apoyo en grandes emergencias, ciberincidentes, epidemias o fallos de infraestructura.

Artículo 132. Cooperación interadministrativa.

Las administraciones compartirán bolsas de especialistas, sistemas de formación y mecanismos de movilidad temporal para responder a crisis o picos de demanda sin duplicaciones innecesarias.

Artículo 133. Protección tras incidentes críticos.

El personal expuesto a violencia, catástrofes, contenido traumático o riesgo extraordinario tendrá derecho a apoyo psicológico, descanso de recuperación y seguimiento de salud sin estigma profesional.

Artículo 134. Lecciones aprendidas.

Las grandes crisis y fallos administrativos darán lugar a revisiones posteriores que distingan error individual de fallos sistémicos, con recomendaciones públicas cuando sea posible.

Artículo 135. No represalia por aprendizaje.

La participación honesta en revisiones de incidentes no podrá utilizarse como confesión disciplinaria automática, salvo que revele dolo, ocultación, corrupción o negligencia grave.

TÍTULO X

Gobernanza, control y evaluación del sistema

Artículo 136. Autoridad Nacional de Función Pública.

La Autoridad Nacional de Función Pública es el órgano encargado de desarrollar estándares comunes, mantener registros, auditar sistemas de selección y evaluación y emitir criterios técnicos en materia de empleo público.

Actuará con autonomía técnica y no podrá recibir instrucciones sobre expedientes individuales de selección, evaluación o disciplina.

Artículo 137. Funciones de la Autoridad.

Corresponde a la Autoridad elaborar marcos de competencias, supervisar estadísticas, acreditar sistemas de selección, auditar automatización, emitir informes de calidad y coordinar la movilidad interadministrativa.

Artículo 138. Inspección de función pública.

La Inspección de Función Pública podrá investigar irregularidades sistémicas, fraude selectivo, abuso de interinidad, manipulación de evaluaciones, conflictos y uso indebido de personal eventual.

Artículo 139. Relación con la Autoridad Nacional de Integridad.

Los indicios de corrupción, enriquecimiento ilícito, represalias graves o conflictos de interés se remitirán a la Autoridad Nacional de Integridad, sin perjuicio de las actuaciones laborales o disciplinarias necesarias.

Artículo 140. Defensor Cívico.

El personal podrá acudir al Defensor Cívico por mala administración, dilaciones, falta de motivación o fallos sistémicos cuando no exista un cauce más específico o este resulte insuficiente.

Artículo 141. Jurisdicción y tutela.

Los actos definitivos en materia de empleo público estarán sometidos a control jurisdiccional. Los procedimientos deberán prever medidas cautelares cuando la demora pueda causar daño profesional difícilmente reparable.

Artículo 142. Datos abiertos de empleo público.

Se publicarán datos agregados sobre plantilla, vacantes, procesos selectivos, temporalidad, diversidad, retribuciones por bandas, evaluación, movilidad, formación, disciplina y tiempos de cobertura.

Artículo 143. Informe anual.

La Autoridad presentará a la Cámara Cívica un informe anual sobre estado de la función pública, riesgos de capacidad, integridad, temporalidad, envejecimiento, competencias críticas y calidad de gestión.

Artículo 144. Comparecencia pública.

La dirección de la Autoridad comparecerá al menos una vez al año ante la Cámara Cívica y podrá ser requerida por sus comisiones para explicar datos, auditorías y reformas.

Artículo 145. Evaluación periódica del Estatuto.

Cada ocho años se realizará una evaluación independiente del funcionamiento del Estatuto, con participación de administraciones, empleados, usuarios, academia y sociedad civil.

Artículo 146. Principio de interpretación favorable al servicio y a los derechos.

Las dudas interpretativas deberán resolverse de modo compatible con la continuidad y calidad del servicio público, la independencia profesional y los derechos de las personas, evitando convertir cualquiera de esos principios en pretexto para anular los demás.

DISPOSICIONES ADICIONALES, TRANSITORIAS Y FINALES

Disposición adicional primera. Fuerzas Armadas y cuerpos policiales

El Gobierno presentará y mantendrá actualizados estatutos especiales para Fuerzas Armadas y cuerpos policiales que respeten los principios de mérito, profesionalidad, integridad, salud laboral, evaluación y tutela, con las limitaciones específicas de asociación y huelga estrictamente necesarias para su función constitucional.

Disposición adicional segunda. Personal sanitario, docente, científico y de emergencias

La normativa sectorial podrá adaptar jornada, carrera, guardias, acreditación y evaluación a la naturaleza de cada profesión, sin reducir las garantías esenciales de imparcialidad, recurso y protección frente a represalias.

Disposición adicional tercera. Simplificación administrativa

En el plazo de dos años desde cada reforma relevante del Estatuto, la Autoridad Nacional de Función Pública revisará procedimientos y formularios para evitar obligaciones redundantes y documentación que pueda obtenerse mediante interoperabilidad.

Disposición adicional cuarta. Lenguaje y accesibilidad

Las convocatorias, resoluciones y sistemas de empleo público deberán utilizar lenguaje claro y formatos accesibles, sin perjuicio de la precisión jurídica o técnica necesaria.

Disposición transitoria primera. Integración del personal existente

El personal funcionario existente a la entrada en vigor conservará su condición. Los puestos se adaptarán progresivamente a los nuevos grupos, perfiles y sistemas de evaluación sin pérdida injustificada de derechos consolidados.

Disposición transitoria segunda. Reducción de interinidad

Las administraciones aprobarán un plan de reducción de interinidad estructural en un plazo de tres años, mediante procesos abiertos que valoren experiencia sin convertirla en acceso automático.

Disposición transitoria tercera. Implantación de evaluación

Los sistemas de evaluación se implantarán por fases durante los primeros cuatro años. Ningún procedimiento de separación por rendimiento podrá iniciarse hasta que el sistema correspondiente haya sido auditado y aplicado durante al menos dos ciclos completos.

Disposición derogatoria única

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a la presente Ley, sin perjuicio de la vigencia transitoria de reglamentos sectoriales hasta su adaptación.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario

El Directorio Nacional aprobará las normas reglamentarias necesarias para el desarrollo de esta Ley, previo informe de la Autoridad Nacional de Función Pública y consulta a las organizaciones representativas cuando proceda.

Disposición final segunda. Entrada en vigor

La presente Ley entrará en vigor el 1 de julio de 1991.

ANEXO I

Marco general de grupos profesionales y responsabilidad

Grupo	Naturaleza orientativa	Nivel de autonomía	Ejemplos no exhaustivos
I	Alta especialización y responsabilidad estratégica	Muy alta; decisión técnica compleja dentro de marco legal	ingeniería superior, medicina especializada, ciencia, regulación, arquitectura de sistemas, alta inspección
II	Profesional superior y gestión especializada	Alta; análisis, supervisión y decisión profesional	juristas, analistas, ingenieros, economistas, enfermería avanzada, gestión de proyectos
III	Técnico especializado y administración cualificada	Media; aplicación de criterios y autonomía operativa	técnicos de laboratorio, especialistas TIC, gestión administrativa, inspección auxiliar, emergencias
IV	Administración y operación	Definida por procedimientos con autonomía práctica	tramitación, operadores, mantenimiento especializado, soporte ciudadano, logística
V	Apoyo y servicios	Autonomía operativa limitada, con responsabilidad funcional	auxiliares, servicios generales, apoyo material y mantenimiento básico

Nota interpretativa. Los grupos expresan complejidad y responsabilidad, no dignidad personal ni jerarquía social. La pertenencia a un grupo no sustituye el perfil específico de cada puesto, la experiencia acreditada ni los requisitos profesionales sectoriales.